

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2564/2532

นาย ประเสริฐ สุกระพรรณา
นาง สุธาดา ธนะรัชต์ กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1161, มาตรา 1162, มาตรา 1171, มาตรา 1172, มาตรา 1195

คำว่า "กรรมการ" ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1172 วรรคแรก หมายถึงคณะกรรมการมิได้หมายถึงกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนเมื่อกรรมการคนใดเห็นควรจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ชอบที่จะนัดเรียกประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากันเสียก่อนและมติของกรรมการจะต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ เมื่อผู้คัดค้านเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิได้กระทำตามขั้นตอนดังกล่าว การนัดเรียกประชุมใหญ่ตลอดจนการประชุมและการลงมติจึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งป.พ.พ.ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท แต่ก็หาทำให้การประชุมใหญ่และการลงมติที่ได้เกิดขึ้นจริงไม่เป็นการประชุมใหญ่และการลงมติตามกฎหมายไม่ ดังนั้น การร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวจึงต้องร้องขอภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันลงมติตามมาตรา 1195.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอและเพิ่มเติมคำร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นบริษัทโซคาสตริม ชัฟฟลาย จำกัดครั้งที่ 1/2528

นางสุชาดา ธนะรัชต์ และนางสาวสกุลณี ศุกระพรรณา ยื่นคำคัดค้านว่าผู้
คัดค้านทั้งสองมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะเป็นมติของกรรมการส่วนใหญ่ ผู้ร้อง
มิได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่
วันลงมติจึงหมดสิทธิที่จะขอเพิกถอนแล้ว

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2528 ว่าได้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญของผู้ถือหุ้นบริษัทโซดาस्टริม ซัพพลายจำกัด ครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2528 ผู้ร้องเพิกถอนคำร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่
29 เมษายน 2528 พันกำหนดที่จะขอให้เพิกถอนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1195 ขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนี้

ศาลชั้นต้นสอบคู่ความเกี่ยวกับคำร้องดังกล่าว และเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว
ให้งดไต่สวนคำร้องขอของผู้ร้อง แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1172 การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นต้องกระทำโดยคณะกรรมการ
ของบริษัทกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือกรรมการส่วนใหญ่ที่มีสิทธิเรียกประชุมใหญ่
และการเรียกประชุมจะต้องผ่านมติของคณะกรรมการเสียก่อน ซึ่งตามขั้นตอนจะ
ต้องมีการนัดเรียกประชุมกรรมการตามมาตรา 1162 คดีนี้ผู้คัดค้านทั้งสองได้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นโดยพลการ การเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เมื่อการนัดเรียกประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียแล้ว การประชุมดัง

กล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยการประชุมของผู้ถือหุ้นเช่นนี้ จึงมิใช่การประชุมใหญ่ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การร้องขอให้เพิกถอนจึงไม่อยู่ในบังคับแห่งมาตรา 1195 ซึ่งต้องกระทำภายในเดือนหนึ่ง ศาลอุทธรณ์มิได้ยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัยทั้งที่ผู้ร้องได้ยกปัญหานี้ขึ้นมาในอุทธรณ์ด้วยนั้น ปรากฏว่าบริษัทโซดาस्टริม ชัฟฟลาย จำกัด มีกรรมการ 3 คน คือผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสอง การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2528 กระทำโดยผู้คัดค้านทั้งสอง โดยผู้คัดค้านที่ 1 ลงลายมือชื่อในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในปัญหาว่าผู้คัดค้านทั้งสองมีอำนาจเรียกประชุมดังกล่าวได้หรือไม่นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1172 วรรคแรก บัญญัติว่ากรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควรศาลฎีกาเห็นว่า คำว่ากรรมการตามบทมาตรานี้หมายถึงคณะกรรมการ มิได้หมายถึงกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน การจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือไม่ กรรมการคนหนึ่งคนใดชอบที่จะนัดเรียกประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากันเสียก่อนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1162 มติของกรรมการจะต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1161 คดีนี้ปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งสองเรียกประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นบริษัทโซดาस्टริม ชัฟฟลาย จำกัด ครั้งที่ 1/2528 โดยผลการ มิได้กระทำตามขั้นตอนดังกล่าว ดังนั้นการนัดเรียกประชุมใหญ่ตลอดจนการประชุมและการลงมติจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมาตรา 1195 บัญญัติว่า การขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่จะต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น การนัดเรียกประชุมใหญ่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่นนี้ หากทำให้การประชุมใหญ่และการลงมติที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นการประชุมใหญ่และการลงมติตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังที่ผู้ร้องอ้างอิงในฎีกาไม่ ในปัญหาว่าจะยกคำร้องขอของผู้ร้องเพราะเหตุผู้ร้องมิได้ร้องให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ในการประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นบริษัทโซดาस्टริม ชัฟฟลาย จำกัด

ครั้งที่ 1/2528ภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมติได้หรือไม่ ปัญหานี้แม้ศาล
อุทธรณ์ยังมีได้ยกขึ้นวินิจฉัย แต่ผู้คัดค้านทั้งสองก็ได้ยกปัญหานี้เป็นประเด็นขึ้นมา
ในคำแก้ฎีกาด้วย ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยชี้ขาดปัญหานี้ไปเสียเลย ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้
แล้วว่า การนัดเรียกประชุมใหญ่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนบริษัท ทำให้การประชุมใหญ่และการลงมติเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไปด้วยเท่านั้น หาได้ทำให้ไม่เป็นการประชุมใหญ่
และการลงมติตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ ดังนั้นการ
ร้องให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ว่ากล่าวจึงต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่ง
นับแต่วันลงมติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1195 ผู้ร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถือ
หุ้นบริษัทโซดาสตรีม ชัฟฟลาย จำกัด ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2528 เมื่อ
พ้นกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมติดังนั้นศาลจึงต้องยกคำร้องขอของผู้ร้อง ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเรียกประชุมโดยปกติเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องใช้ร่วมกันกล่าวคือ
ที่ประชุมของคณะกรรมการเห็นสมควรให้เรียกประชุม กรรมการคนใดคนหนึ่งจะใช้
อำนาจโดยลำพังเพื่อเรียกประชุมโดยกรรมการอื่นมิได้รู้เห็นด้วยไม่ได้ (คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่452/2518) แต่อย่างไรก็ตามหากกรรมการเกิดว่างลง กรรมการที่เหลือก็
อาจเรียกประชุมได้ ตามมาตรา 1159 สำหรับกำหนดเวลาการเพิกถอนมติของที่
ประชุมตามมาตรา 1195 นั้นกฎหมายเพียงบัญญัติให้สิทธิที่จะขอให้ศาลเพิกถอนมติ
ของที่ประชุมใหญ่ได้และได้กำหนดเวลาไว้เท่านั้น แต่มิได้บัญญัติว่าการฝ่าฝืนตาม
มาตรานี้มีผลให้การประชุมหรือมตินั้นเป็นโมฆะ ดังนั้นมติของที่ประชุมนั้นถือว่ายัง
มีอยู่และใช้ได้ หาก 1. ไม่มีการขอให้เพิกถอน หรือ 2. ขอเมื่อเลยกำหนดเวลา ศาล
สั่งยกฟ้องหรือคำร้องแล้ว แต่ทั้งนี้เว้นแต่เป็นกรณีที่การประชมนั้นผิดกฎหมายหรือ
ถือไม่ได้เลยว่าเป็นการประชุมของบริษัท เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่1310/2517
คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2513 เพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แต่ ม. กรรมการคนหนึ่งกลับเรียก
ประชุมใหญ่ในวันที่ 22 เดือนเดียวกันอ้างว่าทำตามคำร้องของผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้ยื่น
เรื่องราวให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน ถึงวันที่ 22 ส. ประธานกรรมการและ
กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทได้พากันไปยังที่ประชุมแจ้งขอระงับการประชุมในวัน
นั้น โดยให้ไปประชุมกันในวันที่ 28 ตามที่นัดกันไว้แล้วม. ก็รับคำ ครั้น ส. กับพวก
กรรมการกลับไปแล้ว ม. กลับจัดให้มีการประชุมใหญ่ขึ้นอีก โดยให้ ท. ซึ่งมีได้เป็น
กรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม และที่ประชุมลงมติเลือก ท. กับพวกเป็น
กรรมการในวันที่ 28 ได้มีการประชุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่ง ที่ประชุมไม่ยอมรับ
รายงานการประชุมวันที่ 22 ดังนี้ แม้ที่ประชุมวันที่ 22จะได้ลงมติเลือก ท. กับพวก
เป็นกรรมการ ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นมติของที่ประชุมใหญ่เพราะกรรมการส่วนใหญ่สั่ง
ระงับการประชุมในวันนั้นเสียแล้ว ท. กับพวกจึงมิใช่กรรมการของบริษัท การที่นาย
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทรับจดทะเบียน ท. กับพวกเป็นกรรมการของบริษัท

จึงเป็นการไม่ชอบ บริษัทมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนได้ กรณีไม่อยู่ในบังคับมาตรา 1195 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะต้องฟ้องเพิกถอนภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันลงมติ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้ได้วินิจฉัยอธิบายว่า การนัดเรียกประชุมใหญ่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่นนี้ หากทำให้การประชุมใหญ่และการลงมติที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นการประชุมใหญ่และการลงมติ การร้องขอให้เพิกถอนมติจึงต้องร้องขอภายในไต่มาตรา 1195 ไพจิตรสวัสดิสาร